ESTATUTO SOCIAL DA SERTÃO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A.

CNPJ nº 40.253.280/0001-64 – NIRE 23300045178

Texto consolidado aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de março de 2022.

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º A SERTÃO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, que se rege por este Estatuto e pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com suas alterações posteriores.

Art. 2º A Companhia tem sede e foro no Município de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia CE-060, km 14, s/n, Distrito Industrial, CEP 61939-000, podendo abrir, transferir e encerrar filiais, depósitos e escritórios em qualquer ponto do território nacional, por deliberação da Diretoria.

Art. 3º A Companhia tem por objeto: (a) a industrialização, o beneficiamento e o comércio de frutas tropicais, polpas, sucos, néctares, doces e concentrados; (b) a importação e a exportação desses produtos e de insumos destinados à sua fabricação; (c) a armazenagem frigorificada de produtos próprios; e (d) a participação no capital de outras sociedades.

Art. 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Art. 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Art. 6º Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Art. 7º As ações são indivisíveis em relação à Companhia. A transferência das ações opera-se por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas, assegurado aos demais acionistas o direito de preferência na aquisição das ações que qualquer deles pretenda alienar, na proporção das respectivas participações.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 8º A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Art. 9º A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou na forma prevista em lei, e será presidida por acionista escolhido pelos presentes, a quem caberá indicar o secretário dos trabalhos.

Art. 10. Compete à Assembleia Geral, além das matérias que lhe são atribuídas por lei, eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, designar o seu Presidente e fixar a remuneração global dos administradores.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I – Disposições Gerais

Art. 11. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, com as atribuições conferidas pela lei e por este Estatuto.

Art. 12. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva eleição, e prestarão as declarações exigidas pela legislação aplicável.

Seção II – Do Conselho de Administração

Art. 13. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

Art. 14. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou por dois de seus membros, instalando-se com a presença da maioria de seus integrantes e deliberando pelo voto da maioria dos presentes. As deliberações constarão de atas lavradas no livro próprio.

Art. 15. Compete ao Conselho de Administração:

I – fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II – eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto neste Estatuto;

III – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração;

IV – convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente;

V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

VI – escolher e destituir os auditores independentes, se houver;

VII – autorizar a alienação ou a oneração de bens do ativo não circulante cujo valor, por operação, seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

VIII – autorizar a prestação de garantias, de qualquer valor, a obrigações de terceiros.

Seção III – Da Diretoria

Art. 16. A Diretoria será composta por 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, com as designações de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Industrial, para mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo único. Vagando cargo de Diretor, o Conselho de Administração elegerá o substituto, que completará o mandato do substituído.

Art. 17. Compete à Diretoria a gestão dos negócios sociais e a prática de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, inclusive alienar ou onerar bens do ativo não circulante cujo valor, por operação, não ultrapasse o limite fixado no inciso VII do art. 15, hipótese em que fica dispensada a autorização do Conselho de Administração.

Art. 18. A Companhia será representada, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e somente se obrigará perante terceiros:

(a) pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores; ou

(b) pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, nos limites dos poderes constantes do respectivo instrumento de mandato.

§ 1º Qualquer dos Diretores poderá, isoladamente, representar a Companhia em atos de mero expediente, tais como o endosso de cheques para depósito em contas da própria Companhia, a assinatura de correspondências e a representação perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e concessionárias de serviços públicos, desde que tais atos não importem assunção de obrigações, renúncia de direitos ou alienação de bens.

§ 2º As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto e especificarão os atos e operações que os mandatários poderão praticar e o prazo do mandato, que não excederá 1 (um) ano, salvo as procurações para fins judiciais, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

§ 3º São ineficazes em relação à Companhia os atos praticados em desacordo com o disposto neste artigo.

Art. 19. É vedado aos administradores o uso da denominação social em negócios estranhos ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

Art. 20. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, que somente será instalado a pedido de acionistas, nas hipóteses previstas em lei.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Art. 21. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras exigidas por lei.

Art. 22. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social; do saldo ajustado na forma da lei, 25% (vinte e cinco por cento) serão distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório, e o remanescente terá a destinação que a Assembleia Geral determinar.

CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e eleger o liquidante.

Art. 24. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei nº 6.404/1976.

Maracanaú/CE, 18 de março de 2022.

Mesa da Assembleia Geral Extraordinária:

ANTÔNIO CARLOS FEITOSA NETO – Presidente

LÚCIA HELENA BRÍGIDO SAMPAIO – Secretária

Visto: HENRIQUE SABOIA ROLIM – OAB/CE nº 18.442

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 05/04/2022 sob o nº 6087312
Protocolo: 22/041873-5 | NIRE: 23300045178
Empresa: SERTÃO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A.
Autenticação: 7A3F9C21E04B5D88